Darlehensvertrag

Förderdarlehen aus dem Programm
„Kommunale Infrastruktur – Energie“ (KIE)

Darlehens-Nr. FD-2022-08817 über EUR 30.000.000,00

zwischen

der **Förderbank Musterland**, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, Förderallee 3, 99990 Landeshauptstadt, vertreten durch den Vorstand, – nachfolgend „**Förderbank**“ –

und

der **Stadtwerke Musterstadt GmbH**, Hafenstraße 20, 12345 Musterstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Musterstadt unter HRB 4711, vertreten durch ihre Geschäftsführung, – nachfolgend „**Darlehensnehmerin**“ oder „**Kreditnehmerin**“ –

Präambel

Die Förderbank ist das Förderinstitut des Landes Musterland. Sie fördert im Auftrag des Landes nach Maßgabe der Richtlinie „Kommunale Infrastruktur – Energie“ (KIE) in der Fassung vom 1. Januar 2022 (die „**Förderrichtlinie**“) Investitionen kommunaler Unternehmen in die Energiewende, insbesondere in Verteilernetze, Wärmenetze und Speicher.

Die Kreditnehmerin hat mit Antrag vom 14. April 2022 ein Förderdarlehen für den Ausbau des Fernwärmenetzes und die Errichtung eines Wärmespeichers beantragt. Die Förderbank hat den Antrag mit Förderzusage vom 18. Juli 2022 bewilligt. Die Förderzusage einschließlich ihrer Nebenbestimmungen ist Bestandteil dieses Vertrages.

§ 1 Begriffsbestimmungen

(1) In diesem Vertrag haben die nachstehenden Begriffe die folgende Bedeutung:

„**Bilanzsumme**“ bezeichnet die Summe der Aktiva gemäß dem nach § 12 Absatz 1 lit. a) vorzulegenden festgestellten Jahresabschluss der Kreditnehmerin zum jeweiligen Bilanzstichtag.

„**Bilanzstichtag**“ bezeichnet den 31. Dezember eines jeden Jahres.

„**Eigenkapital**“ bezeichnet das in der Bilanz der Kreditnehmerin gemäß § 266 Absatz 3 Buchstabe A HGB ausgewiesene Eigenkapital (gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklage, Gewinnrücklagen, Gewinn-/Verlustvortrag und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag bzw. Bilanzgewinn/Bilanzverlust), abzüglich eingeforderter, aber noch nicht eingezahlter Einlagen.

„**Förderzweck**“ hat die in § 3 festgelegte Bedeutung.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

„**Sonderposten**“ bezeichnet die in der Bilanz der Kreditnehmerin gesondert ausgewiesenen Sonderposten für Investitionszuschüsse und Baukostenzuschüsse (einschließlich Netzanschlusskostenbeiträgen), unabhängig von ihrer Bezeichnung im Einzelfall.

„**Wirtschaftliches Eigenkapital**“ bezeichnet das Eigenkapital zuzüglich 50 % (fünfzig Prozent) der Sonderposten. Gesellschafterdarlehen, Rückstellungen und sonstige Fremdkapitalpositionen werden dem Wirtschaftlichen Eigenkapital nicht zugerechnet, auch wenn für sie ein Rangrücktritt vereinbart ist.

„**Wirtschaftliche Eigenkapitalquote**“ bezeichnet das Verhältnis des Wirtschaftlichen Eigenkapitals zur Bilanzsumme zum jeweiligen Bilanzstichtag, ausgedrückt in Prozent.

„**Zahlungstermin**“ bezeichnet jeweils den 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember eines jeden Jahres.

(2) Bilanzposten sind, soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt, nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der am Bilanzstichtag geltenden Fassung und unter Beibehaltung der bei Abschluss dieses Vertrages angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu ermitteln.

§ 2 Darlehen

(1) Die Förderbank gewährt der Kreditnehmerin aus Mitteln des Programms KIE ein Darlehen in Höhe von
EUR 30.000.000,00
(in Worten: Euro dreißig Millionen).

(2) Das Darlehen wird zu 100 % ausgezahlt. Bearbeitungsentgelte werden nicht erhoben.

(3) Die Laufzeit beträgt 22 Jahre ab dem 1. Januar 2022, davon zwei tilgungsfreie Anlaufjahre, und endet am 31. Dezember 2043.

§ 3 Förderzweck, Verwendungsnachweis

(1) Das Darlehen ist ausschließlich zur Finanzierung der folgenden Maßnahmen zu verwenden (der „**Förderzweck**“): (a) Erweiterung des Fernwärmenetzes in den Quartieren Oststadt und Hafen (ca. 14 km Trassenlänge) und (b) Errichtung eines drucklosen Wärmespeichers mit einem Volumen von 20.000 m³ am Standort Heizkraftwerk Süd.

(2) Die Kreditnehmerin hat der Förderbank innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss der Maßnahmen, spätestens bis zum 31. Dezember 2025, einen Verwendungsnachweis nach dem Muster der Förderbank vorzulegen, bestehend aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis, der von einem Wirtschaftsprüfer zu bestätigen ist.

(3) Die Kreditnehmerin hat die geförderten Anlagen mindestens zehn Jahre ab Inbetriebnahme zweckentsprechend zu nutzen (Zweckbindungsfrist).

(4) Die Angaben im Förderantrag und im Verwendungsnachweis sind subventionserheblich im Sinne von § 264 StGB. Die Kreditnehmerin wurde über die Strafbarkeit des Subventionsbetruges gesondert belehrt.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

§ 4 Auszahlungsvoraussetzungen

(1) Die Förderbank ist zur Auszahlung erst verpflichtet, wenn (a) ihr dieser Vertrag unterzeichnet vorliegt, (b) die Kreditnehmerin einen Nachweis über die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen erbracht hat, (c) der Beschluss des Aufsichtsrates über die Darlehensaufnahme vorliegt, (d) die beihilferechtliche Erklärung nach § 10 abgegeben wurde und (e) die nach dem Geldwäschegesetz erforderlichen Unterlagen vorliegen.

(2) Jede Auszahlung setzt ferner voraus, dass die Darlehensmittel innerhalb von drei Monaten nach Auszahlung für den Förderzweck verwendet werden. Die Kreditnehmerin hat den Mittelbedarf im Auszahlungsantrag zu bestätigen.

§ 5 Auszahlung, Bereitstellungsentgelt

(1) Das Darlehen kann bis zum 30. Juni 2024 in bis zu sechs Teilbeträgen abgerufen werden. Danach nicht abgerufene Beträge verfallen.

(2) Ab dem 1. Januar 2023 berechnet die Förderbank für nicht abgerufene Beträge ein Bereitstellungsentgelt von 0,25 % p. a., das vierteljährlich nachträglich am Zahlungstermin fällig ist.

§ 6 Zinsen

(1) Der Sollzinssatz beträgt **1,40 % p. a.** und ist für die gesamte Laufzeit fest. Der Zinssatz enthält eine Zinsverbilligung aus Mitteln des Landes Musterland.

(2) Die Zinsen werden nach der Methode 30/360 berechnet und sind vierteljährlich nachträglich zu den Zahlungsterminen fällig.

(3) Wird der Förderzweck verfehlt, die Zweckbindungsfrist nicht eingehalten oder der Verwendungsnachweis nicht fristgerecht vorgelegt, ist die Förderbank berechtigt, den Zinssatz rückwirkend ab Auszahlung auf den zum Zeitpunkt der Auszahlung geltenden Marktzinssatz für vergleichbare Darlehen ohne Zinsverbilligung anzuheben und den Unterschiedsbetrag nebst Zinsen nach § 49a Verwaltungsverfahrensgesetz zurückzufordern.

§ 7 Tilgung

(1) Nach Ablauf der tilgungsfreien Anlaufzeit ist das Darlehen in 80 gleich hohen vierteljährlichen Raten von je **EUR 375.000,00** zu tilgen, fällig jeweils zu den Zahlungsterminen, erstmals am 31. März 2024 und letztmals am 31. Dezember 2043.

(2) Der in Anlage 1 beigefügte Tilgungsplan ist verbindlich, soweit er die Tilgungsraten betrifft; die ausgewiesenen Zinsbeträge sind rechnerische Werte.

§ 8 Vorzeitige Rückzahlung

(1) Die Kreditnehmerin ist berechtigt, das Darlehen jederzeit mit einer Frist von einem Monat zu einem Zahlungstermin ganz oder in Teilbeträgen von mindestens EUR 500.000,00 vorzeitig zurückzuzahlen. Eine Vorfälligkeitsentschädigung wird erhoben; sie bemisst sich nach dem Refinanzierungsschaden der Förderbank abzüglich ersparter Verwaltungskosten.

(2) Teilrückzahlungen werden auf die zuletzt fälligen Tilgungsraten angerechnet, sofern nicht die Förderbank einer Verrechnung auf die nächstfälligen Raten zustimmt.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

§ 9 Zahlungen, Verrechnung, Verzug

(1) Sämtliche Zahlungen der Kreditnehmerin aus diesem Vertrag sind ohne Abzug und ohne Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Gegenforderung in Euro zu leisten und müssen am jeweiligen Fälligkeitstag bis 11:00 Uhr auf dem Konto der Förderbank Musterland, IBAN DE00 9999 0000 0000 0088 17 gutgeschrieben sein. Die Förderbank ist berechtigt, fällige Beträge von diesem Konto einzuziehen.

(2) Fällt ein Zahlungstermin nicht auf einen Bankarbeitstag, verschiebt er sich auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag, es sei denn, dieser fällt in den nächsten Kalendermonat; in diesem Fall ist der unmittelbar vorhergehende Bankarbeitstag maßgeblich. Der Zinsberechnung wird gleichwohl der ursprüngliche Zahlungstermin zugrunde gelegt, soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt.

(3) Reicht eine Zahlung nicht zur Tilgung aller fälligen Forderungen aus, so wird sie zunächst auf Kosten, sodann auf Verzugszinsen, sodann auf fällige Zinsen und zuletzt auf fällige Tilgungsleistungen angerechnet. § 366 Absatz 2 und § 367 Absatz 1 BGB finden keine Anwendung, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Leistet die Kreditnehmerin fällige Beträge nicht rechtzeitig, schuldet sie ab Fälligkeit Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 Absatz 2 BGB). Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt der Förderbank vorbehalten; der Kreditnehmerin bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist.

(5) Bankarbeitstag im Sinne dieses Vertrages ist jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem Kreditinstitute in Frankfurt am Main für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind und das Echtzeit-Bruttozahlungssystem T2 betriebsbereit ist.

§ 10 Sicherheiten, Beihilferecht

(1) Das Darlehen wird ohne dingliche Sicherheiten gewährt. Die Förderbank verlässt sich auf die Negativerklärung, die Gleichrangerklärung und die Finanzkennzahl nach § 13 sowie die übrigen Verpflichtungen dieses Vertrages.

(2) Die Förderung erfolgt auf Grundlage von Artikel 56 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) in der jeweils geltenden Fassung. Der Beihilfewert des Darlehens wurde mit EUR 3.412.000,00 berechnet und der Kreditnehmerin mitgeteilt. Die Kreditnehmerin bestätigt, dass sie kein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne des Artikel 2 Nummer 18 AGVO ist und keiner Rückforderungsanordnung aufgrund einer früheren Kommissionsentscheidung nachkommen muss.

(3) Die Kreditnehmerin wird die Förderbank unverzüglich unterrichten, wenn sie weitere öffentliche Mittel für dieselben förderfähigen Kosten beantragt oder erhält (Kumulierung).

§ 11 Zusicherungen der Kreditnehmerin

(1) Die Kreditnehmerin sichert der Förderbank zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages, zu jedem Auszahlungstag sowie zu jedem Zinszahlungstag Folgendes zu:

a) Sie ist eine nach deutschem Recht ordnungsgemäß errichtete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung und berechtigt, ihr Vermögen zu besitzen und ihre Geschäftstätigkeit so zu betreiben, wie sie gegenwärtig betrieben wird.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

b) Sie ist berechtigt, diesen Vertrag abzuschließen und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen; alle hierzu erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Beschlüsse, insbesondere die Zustimmung des Aufsichtsrates und, soweit nach dem Gesellschaftsvertrag erforderlich, der Gesellschafterversammlung, liegen vor.

c) Der Abschluss und die Erfüllung dieses Vertrages verstoßen weder gegen gesetzliche Bestimmungen noch gegen den Gesellschaftsvertrag noch gegen sonstige Vereinbarungen, an die sie gebunden ist.

d) Der zuletzt vorgelegte Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Seit dem Stichtag dieses Jahresabschlusses ist keine wesentliche nachteilige Veränderung eingetreten.

e) Es sind keine Rechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren oder behördlichen Verfahren anhängig oder nach ihrer Kenntnis angedroht, die bei ungünstigem Ausgang eine wesentliche nachteilige Auswirkung auf ihre Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag haben könnten.

f) Es liegt kein Ereignis vor, das die Förderbank zur Kündigung dieses Vertrages berechtigen würde oder nach Ablauf einer Frist oder nach Abgabe einer Erklärung berechtigen würde.

g) Sie hält die für ihren Geschäftsbetrieb maßgeblichen Vorschriften ein, insbesondere die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes und der hierzu ergangenen Rechtsverordnungen und Festlegungen, des Geldwäschegesetzes sowie der anwendbaren Sanktionsvorschriften.

(2) Die Kreditnehmerin wird die Förderbank unverzüglich unterrichten, wenn eine der vorstehenden Zusicherungen ganz oder teilweise unrichtig wird.

§ 12 Informationspflichten

(1) Die Kreditnehmerin wird der Förderbank während der Laufzeit unaufgefordert übermitteln:

a) den geprüften und festgestellten Jahresabschluss nebst Lagebericht innerhalb von 180 Tagen nach dem Bilanzstichtag;

b) zusammen mit dem Jahresabschluss eine von der Geschäftsführung unterzeichnete Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 2 (die „**Kennzahlenbescheinigung**“), aus der die Wirtschaftliche Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag und ihre Berechnung hervorgehen;

c) den beschlossenen Wirtschaftsplan für das jeweils folgende Geschäftsjahr bis zum 31. Januar des Geschäftsjahres, zusammen mit einer Vorschau der Wirtschaftlichen Eigenkapitalquote zum Ende dieses Geschäftsjahres auf Basis der Planbilanz;

d) jährlich bis zum 31. März einen kurzen Bericht über den Betrieb der geförderten Anlagen während der Zweckbindungsfrist.

(2) Die Förderbank, der Landesrechnungshof und von ihnen beauftragte Dritte sind berechtigt, die Verwendung der Darlehensmittel durch Einsicht in Bücher und Belege sowie durch örtliche Besichtigung zu prüfen.

(3) Die Kreditnehmerin wird die Förderbank unverzüglich über jeden Umstand unterrichten, der eine Verletzung der Verpflichtung nach § 13 erwarten lässt.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

§ 13 Finanzkennzahl

(1) Die Kreditnehmerin verpflichtet sich, während der gesamten Laufzeit dieses Vertrages zu jedem Bilanzstichtag eine Wirtschaftliche Eigenkapitalquote von **mindestens 27,5 %** einzuhalten.

(2) Die Einhaltung wird jährlich auf Grundlage des festgestellten Jahresabschlusses und der Kennzahlenbescheinigung nach § 12 Absatz 1 lit. b) überprüft, erstmals zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022.

(3) Ergibt die Vorschau nach § 12 Absatz 1 lit. c), dass die Mindestquote zum Ende des Planjahres voraussichtlich unterschritten wird, werden die Parteien unverzüglich Gespräche über geeignete Maßnahmen aufnehmen. Eine solche Vorschau begründet für sich genommen keinen Kündigungsgrund.

(4) Bei einer Unterschreitung der Mindestquote ist die Förderbank berechtigt, (a) eine angemessene Besicherung zu verlangen oder (b) nach Maßgabe von § 15 Absatz 1 lit. d) zu kündigen.

§ 14 Allgemeine Verpflichtungen

(1) *Negativerklärung.* Die Kreditnehmerin wird während der Laufzeit dieses Vertrages ohne vorherige Zustimmung der Förderbank ihr gegenwärtiges oder künftiges Vermögen weder ganz noch teilweise mit Grundpfandrechten, Pfandrechten oder sonstigen Sicherungsrechten zugunsten Dritter belasten oder belasten lassen. Ausgenommen sind (i) gesetzliche Pfandrechte und Zurückbehaltungsrechte, (ii) Pfandrechte nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kreditinstituten an bei diesen unterhaltenen Konten, (iii) Eigentumsvorbehalte im gewöhnlichen Geschäftsverkehr sowie (iv) Sicherheiten, die im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages bestehen und der Förderbank offengelegt wurden.

(2) *Gleichrang.* Die Kreditnehmerin wird sicherstellen, dass ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag mindestens im gleichen Rang mit allen ihren sonstigen gegenwärtigen und künftigen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten stehen, mit Ausnahme solcher Verbindlichkeiten, die kraft Gesetzes vorrangig sind.

(3) *Veräußerungen.* Die Kreditnehmerin wird ohne vorherige Zustimmung der Förderbank keine wesentlichen Vermögensgegenstände, insbesondere keine Netze oder Erzeugungsanlagen, außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs veräußern. Als wesentlich gelten Veräußerungen, deren Buchwert im Geschäftsjahr insgesamt 10 % des Anlagevermögens gemäß dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss übersteigt. Die Abgabe von Netzen im Rahmen eines Konzessionswechsels nach § 46 EnWG bleibt hiervon unberührt, ist der Förderbank jedoch unverzüglich anzuzeigen.

(4) *Gesellschafterstruktur.* Die Kreditnehmerin wird die Förderbank unverzüglich unterrichten, wenn die Stadt Musterstadt unmittelbar oder mittelbar nicht mehr mehr als 50 % der Geschäftsanteile oder der Stimmrechte an der Kreditnehmerin hält.

(5) *Versicherungen.* Die Kreditnehmerin wird ihre Anlagen in branchenüblichem Umfang bei Versicherungsunternehmen mit guter Bonität gegen die üblichen Risiken versichert halten.

§ 15 Kündigung

(1) Die Förderbank kann das Darlehen ganz oder teilweise fristlos kündigen und – auch rückwirkend – die Zinsverbilligung widerrufen, insbesondere wenn

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

a) die Kreditnehmerin mit fälligen Zahlungen länger als 14 Tage in Verzug ist;

b) die Darlehensmittel nicht dem Förderzweck entsprechend verwendet werden oder die Zweckbindungsfrist verletzt wird;

c) die Kreditnehmerin unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht hat, die für die Gewährung des Darlehens erheblich waren;

d) die Wirtschaftliche Eigenkapitalquote zu einem Bilanzstichtag die Mindestquote nach § 13 Absatz 1 unterschreitet und die Kreditnehmerin nicht innerhalb von 60 Tagen nach Aufforderung eine nach § 13 Absatz 4 lit. a) verlangte Sicherheit stellt;

e) eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse der Kreditnehmerin eintritt oder einzutreten droht, durch die die Rückzahlung des Darlehens gefährdet wird;

f) die Kreditnehmerin Prüfungen nach § 12 Absatz 2 nicht zulässt oder Informationspflichten nach § 12 trotz Mahnung nicht innerhalb von 30 Tagen erfüllt;

g) über das Vermögen der Kreditnehmerin ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet wird;

h) die Europäische Kommission oder ein Gericht die Rückforderung der Beihilfe anordnet.

(2) Im Falle der Kündigung ist die Kreditnehmerin zum Ersatz des Vorfälligkeitsschadens verpflichtet. Im Falle des Widerrufs der Zinsverbilligung gilt § 6 Absatz 3 entsprechend.

§ 16 Kosten, Steuern, erhöhte Kosten

(1) Die Kreditnehmerin trägt die im Zusammenhang mit dem Abschluss, der Durchführung, einer Änderung und der Durchsetzung dieses Vertrages entstehenden angemessenen und nachgewiesenen Kosten, einschließlich der Kosten einer Bestellung und Freigabe von Sicherheiten. Kosten für die eigene Rechtsberatung der Förderbank trägt diese selbst, soweit nicht ein Fall der Rechtsverfolgung vorliegt.

(2) Sämtliche Zahlungen der Kreditnehmerin erfolgen frei von und ohne Abzug gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern, es sei denn, ein solcher Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben. In diesem Fall erhöht sich der zu zahlende Betrag so, dass die Förderbank nach dem Abzug den Betrag erhält, den sie ohne den Abzug erhalten hätte.

(3) Entstehen der Förderbank infolge des Inkrafttretens oder der Änderung eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer aufsichtsrechtlichen Anforderung (insbesondere hinsichtlich der Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen) nach dem Datum dieses Vertrages zusätzliche Kosten oder verringert sich ihre Rendite aus diesem Vertrag, so kann sie von der Kreditnehmerin den Ersatz dieser Kosten verlangen. Die Förderbank wird die Kreditnehmerin hierüber unter Darlegung der Berechnung unterrichten. Die Kreditnehmerin ist in diesem Fall berechtigt, das Darlehen innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung ohne Vorfälligkeitsentschädigung ganz zurückzuzahlen.

§ 17 Abtretung und Übertragung

(1) Die Kreditnehmerin kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Förderbank übertragen.

(2) Die Förderbank ist berechtigt, ihre Rechte aus diesem Vertrag ganz oder teilweise an ein anderes Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, an die Deutsche Bundesbank, an die Europäische Zentralbank oder an eine Refinanzierungseinrichtung

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

abzutreten oder zu verpfänden, insbesondere zu Zwecken der Refinanzierung. Die Kreditnehmerin wird über eine Abtretung unterrichtet; eine Unterrichtung kann bei Abtretungen zu Refinanzierungszwecken unterbleiben.

(3) Die Förderbank ist berechtigt, Informationen über die Kreditnehmerin und dieses Vertragsverhältnis an potenzielle Zessionare, Unterbeteiligte und deren Berater weiterzugeben, sofern diese zuvor zur Vertraulichkeit verpflichtet wurden.

§ 18 Vertraulichkeit, Datenschutz, Bankauskünfte

(1) Die Parteien werden den Inhalt dieses Vertrages und die im Zusammenhang mit ihm erhaltenen nicht öffentlich zugänglichen Informationen vertraulich behandeln. Dies gilt nicht für die Weitergabe an Organmitglieder, Mitarbeiter, Abschlussprüfer, Aufsichtsbehörden, die Kommunalaufsicht und zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Berater sowie in den Fällen des § 17 Absatz 3.

(2) Die Förderbank verarbeitet personenbezogene Daten von Vertretern und Ansprechpartnern der Kreditnehmerin nach Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung und ihrer Datenschutzhinweise, die der Kreditnehmerin übergeben wurden.

(3) Die Kreditnehmerin ist damit einverstanden, dass die Förderbank Daten über die Beantragung, die Aufnahme und die Beendigung dieses Darlehensverhältnisses sowie über nicht vertragsgemäßes Verhalten an Auskunfteien übermittelt, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist.

§ 19 Mitteilungen

(1) Mitteilungen und Erklärungen im Rahmen dieses Vertrages bedürfen der Textform, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Sie gelten mit Zugang bei der jeweils anderen Partei unter der nachstehend genannten bzw. zuletzt schriftlich mitgeteilten Anschrift als zugegangen.

(2) Mitteilungen an die Kreditnehmerin sind zu richten an: Stadtwerke Musterstadt GmbH, Kaufmännische Geschäftsführung / Bereich Finanzen, Hafenstraße 20, 12345 Musterstadt, E-Mail: finanzen@stadtwerke-musterstadt.example.

(3) Die Übermittlung von Unterlagen nach § 12 kann in elektronischer Form (PDF) erfolgen. Die Parteien sind sich einig, dass eine Übermittlung per unverschlüsselter E-Mail für die Unterlagen nach § 12 zulässig ist.

§ 20 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige wirksame und durchführbare Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Regelungslücken.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

(3) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, Landeshauptstadt.

(4) Die Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages. Im Falle von Widersprüchen zwischen dem Vertragstext und den Anlagen geht der Vertragstext vor, soweit in den Anlagen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

(5) Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen erstellt, von denen jede Partei eine erhält.

Landeshauptstadt / Musterstadt, den 1. September 2022

_____	_____
Förderbank Musterland Mitglied des Vorstands	Förderbank Musterland Abteilungsleiter Kommunalfinanzierung
_____	_____
Stadtwerke Musterstadt GmbH Geschäftsführer	Stadtwerke Musterstadt GmbH Prokuristin

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Anlage 1 – Tilgungsplan

Darlehens-Nr. FD-2022-08817 · EUR 30.000.000,00 · Sollzinssatz 1,40 % p. a. fest · Zinsberechnung 30/360 · Annahme: Vollauszahlung zum 01.01.2023 · Beträge in EUR

Zahlungstermin	Restschuld vor Zahlung	Zinsen	Tilgung	Restschuld nach Zahlung
31.03.2023	30.000.000,00	105.000,00	0,00	30.000.000,00
30.06.2023	30.000.000,00	105.000,00	0,00	30.000.000,00
30.09.2023	30.000.000,00	105.000,00	0,00	30.000.000,00
31.12.2023	30.000.000,00	105.000,00	0,00	30.000.000,00
31.03.2024	30.000.000,00	105.000,00	375.000,00	29.625.000,00
30.06.2024	29.625.000,00	103.687,50	375.000,00	29.250.000,00
30.09.2024	29.250.000,00	102.375,00	375.000,00	28.875.000,00
31.12.2024	28.875.000,00	101.062,50	375.000,00	28.500.000,00
31.03.2025	28.500.000,00	99.750,00	375.000,00	28.125.000,00
30.06.2025	28.125.000,00	98.437,50	375.000,00	27.750.000,00
30.09.2025	27.750.000,00	97.125,00	375.000,00	27.375.000,00
31.12.2025	27.375.000,00	95.812,50	375.000,00	27.000.000,00
31.03.2026	27.000.000,00	94.500,00	375.000,00	26.625.000,00
30.06.2026	26.625.000,00	93.187,50	375.000,00	26.250.000,00
30.09.2026	26.250.000,00	91.875,00	375.000,00	25.875.000,00
31.12.2026	25.875.000,00	90.562,50	375.000,00	25.500.000,00
31.03.2027	25.500.000,00	89.250,00	375.000,00	25.125.000,00
30.06.2027	25.125.000,00	87.937,50	375.000,00	24.750.000,00
30.09.2027	24.750.000,00	86.625,00	375.000,00	24.375.000,00
31.12.2027	24.375.000,00	85.312,50	375.000,00	24.000.000,00
31.03.2028	24.000.000,00	84.000,00	375.000,00	23.625.000,00
30.06.2028	23.625.000,00	82.687,50	375.000,00	23.250.000,00
30.09.2028	23.250.000,00	81.375,00	375.000,00	22.875.000,00
31.12.2028	22.875.000,00	80.062,50	375.000,00	22.500.000,00
31.03.2029	22.500.000,00	78.750,00	375.000,00	22.125.000,00
30.06.2029	22.125.000,00	77.437,50	375.000,00	21.750.000,00
30.09.2029	21.750.000,00	76.125,00	375.000,00	21.375.000,00
31.12.2029	21.375.000,00	74.812,50	375.000,00	21.000.000,00
31.03.2030	21.000.000,00	73.500,00	375.000,00	20.625.000,00
30.06.2030	20.625.000,00	72.187,50	375.000,00	20.250.000,00
30.09.2030	20.250.000,00	70.875,00	375.000,00	19.875.000,00
31.12.2030	19.875.000,00	69.562,50	375.000,00	19.500.000,00
31.03.2031	19.500.000,00	68.250,00	375.000,00	19.125.000,00
30.06.2031	19.125.000,00	66.937,50	375.000,00	18.750.000,00
30.09.2031	18.750.000,00	65.625,00	375.000,00	18.375.000,00
31.12.2031	18.375.000,00	64.312,50	375.000,00	18.000.000,00
31.03.2032	18.000.000,00	63.000,00	375.000,00	17.625.000,00
30.06.2032	17.625.000,00	61.687,50	375.000,00	17.250.000,00

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Zahlungstermin	Restschuld vor Zahlung	Zinsen	Tilgung	Restschuld nach Zahlung
30.09.2032	17.250.000,00	60.375,00	375.000,00	16.875.000,00
31.12.2032	16.875.000,00	59.062,50	375.000,00	16.500.000,00
31.03.2033	16.500.000,00	57.750,00	375.000,00	16.125.000,00
30.06.2033	16.125.000,00	56.437,50	375.000,00	15.750.000,00
30.09.2033	15.750.000,00	55.125,00	375.000,00	15.375.000,00
31.12.2033	15.375.000,00	53.812,50	375.000,00	15.000.000,00
31.03.2034	15.000.000,00	52.500,00	375.000,00	14.625.000,00
30.06.2034	14.625.000,00	51.187,50	375.000,00	14.250.000,00
30.09.2034	14.250.000,00	49.875,00	375.000,00	13.875.000,00
31.12.2034	13.875.000,00	48.562,50	375.000,00	13.500.000,00
31.03.2035	13.500.000,00	47.250,00	375.000,00	13.125.000,00
30.06.2035	13.125.000,00	45.937,50	375.000,00	12.750.000,00
30.09.2035	12.750.000,00	44.625,00	375.000,00	12.375.000,00
31.12.2035	12.375.000,00	43.312,50	375.000,00	12.000.000,00
31.03.2036	12.000.000,00	42.000,00	375.000,00	11.625.000,00
30.06.2036	11.625.000,00	40.687,50	375.000,00	11.250.000,00
30.09.2036	11.250.000,00	39.375,00	375.000,00	10.875.000,00
31.12.2036	10.875.000,00	38.062,50	375.000,00	10.500.000,00
31.03.2037	10.500.000,00	36.750,00	375.000,00	10.125.000,00
30.06.2037	10.125.000,00	35.437,50	375.000,00	9.750.000,00
30.09.2037	9.750.000,00	34.125,00	375.000,00	9.375.000,00
31.12.2037	9.375.000,00	32.812,50	375.000,00	9.000.000,00
31.03.2038	9.000.000,00	31.500,00	375.000,00	8.625.000,00
30.06.2038	8.625.000,00	30.187,50	375.000,00	8.250.000,00
30.09.2038	8.250.000,00	28.875,00	375.000,00	7.875.000,00
31.12.2038	7.875.000,00	27.562,50	375.000,00	7.500.000,00
31.03.2039	7.500.000,00	26.250,00	375.000,00	7.125.000,00
30.06.2039	7.125.000,00	24.937,50	375.000,00	6.750.000,00
30.09.2039	6.750.000,00	23.625,00	375.000,00	6.375.000,00
31.12.2039	6.375.000,00	22.312,50	375.000,00	6.000.000,00
31.03.2040	6.000.000,00	21.000,00	375.000,00	5.625.000,00
30.06.2040	5.625.000,00	19.687,50	375.000,00	5.250.000,00
30.09.2040	5.250.000,00	18.375,00	375.000,00	4.875.000,00
31.12.2040	4.875.000,00	17.062,50	375.000,00	4.500.000,00
31.03.2041	4.500.000,00	15.750,00	375.000,00	4.125.000,00
30.06.2041	4.125.000,00	14.437,50	375.000,00	3.750.000,00
30.09.2041	3.750.000,00	13.125,00	375.000,00	3.375.000,00
31.12.2041	3.375.000,00	11.812,50	375.000,00	3.000.000,00
31.03.2042	3.000.000,00	10.500,00	375.000,00	2.625.000,00
30.06.2042	2.625.000,00	9.187,50	375.000,00	2.250.000,00
30.09.2042	2.250.000,00	7.875,00	375.000,00	1.875.000,00

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Zahlungstermin	Restschuld vor Zahlung	Zinsen	Tilgung	Restschuld nach Zahlung
31.12.2042	1.875.000,00	6.562,50	375.000,00	1.500.000,00
31.03.2043	1.500.000,00	5.250,00	375.000,00	1.125.000,00
30.06.2043	1.125.000,00	3.937,50	375.000,00	750.000,00
30.09.2043	750.000,00	2.625,00	375.000,00	375.000,00
31.12.2043	375.000,00	1.312,50	375.000,00	0,00

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Anlage 2 – Muster Kennzahlenbescheinigung

An: Förderbank Musterland, Abteilung Kommunalfinanzierung, Förderallee 3, 99990 Landeshauptstadt

Darlehensvertrag Nr. FD-2022-08817 vom 1. September 2022 (der „Vertrag“) – Kennzahlenbescheinigung zum Bilanzstichtag 31.12.[•]

1. Wir beziehen uns auf den Vertrag. Begriffe in dieser Bescheinigung haben die im Vertrag festgelegte Bedeutung.

2. Wir bestätigen, dass die Wirtschaftliche Eigenkapitalquote zum oben genannten Bilanzstichtag wie folgt ermittelt wurde:

Position	Betrag in T€
Eigenkapital	[•]
zuzüglich 50 % der Sonderposten	[•]
= Wirtschaftliches Eigenkapital	[•]
Bilanzsumme	[•]
Wirtschaftliche Eigenkapitalquote	[•] %
Mindestquote gemäß § 13 Absatz 1	27,5 %

3. Die Mindestquote wird [eingehalten / nicht eingehalten]. Wir bestätigen ferner, dass kein Kündigungsgrund nach § 15 des Vertrages vorliegt [bzw.: Folgendes vorliegt: [•]].

Musterstadt, den [•]

Stadtwerke Musterstadt GmbH
Geschäftsführung

Stadtwerke Musterstadt GmbH
Leitung Finanzen

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.